



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94

Del
19/07/2024

OGGETTO: Utilizzo presso il Comune di Squillace del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vallefiorita, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16.11.2022.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **19** Del mese di **Luglio**

Alle ore **12.51** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI*
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI**
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

La GIUNTA COMUNALE

Considerati i complessi e numerosi adempimenti cui deve far quotidianamente fronte il Settore di Vigilanza, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzato da un notevole flusso di turisti, per cui occorre garantire l'ordine pubblico, la viabilità e l'ordinato parcheggio dei mezzi, sia sul lungomare di Squillace Lido che nel Centro Storico;

Dato atto che risulta necessario assicurare tutti gli incombeni in capo al Settore de quo, considerato che l'Ente si trova nell'impossibilità oggettiva di utilizzare proprio personale per ricoprire tale importante incarico;

Considerato che deve essere garantita la continuità e regolarità dei Servizi in capo alla struttura per assicurare la funzionalità dell'Ente oltre che il buon andamento e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Richiamata

- la nota del 10/07/2024, prot. n. 6377 con la quale il Sindaco di Squillace richiedeva la disponibilità all'utilizzo in regime di convenzione, ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. Enti Locali del 16/11/2022, di Dipendente del Comune di Vallefiorita, con la qualifica di Istruttore di vigilanza, Area degli Istruttori, fino al 30/09/2024, per numero 12 ore settimanali;
- la nota del Sindaco del Comune di Vallefiorita, protocollo n. 1881 del 12/07/2024, con la quale si autorizzava l'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Squillace del proprio dipendente Lagrotteria Giuseppina, per n. 12 ore settimanali, in convenzione ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022;

Richiamati:

- l'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001;
- l'articolo 23 del CCNL del 16/11/22;

Considerato che la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti (*da ultimo delibera sezione autonomie n. 23/2016*) stabilisce che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona un'ipotesi di comando temporaneo, nel senso stretto del termine, né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Sul punto, Cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). In particolare, (a prescindere dal nomen iuris) occorre evidenziare che nella fattispecie dell'art. 14 del C.C.N.L. in vigore dal 22 gennaio 2004 non si è al cospetto di una prestazione lavorativa trasferita ad altro ente, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale, tanto che il legislatore prescrive espressamente che in sede di convenzione debba essere definito il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis. Tale argomentazione è corroborata da un profilo prettamente finanziario, atteso che, come esposto, nella fattispecie prevista dal citato art. 14 del CCNL, anche a voler ammettere la ricomprensione dell'istituto de quo nel comando, non si è in presenza di un comando "mero" (in cui, come visto, gli enti partecipanti definiscono i risvolti finanziari dell'operazione, che potrebbero in concreto non risultare effettivamente neutri)

bensì di un comando “reciproco” in cui resta appurata la neutralità ed irrilevanza finanziaria dell'immissione in organico, non configurante nuova assunzione, per cui la stessa risulta sottratta dai limiti di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

Atteso

- che sono comunque rispettati i vincoli derivanti dalla normativa in materia di durata massima dell'orario di lavoro previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/03;
- che sono rispettati i limiti in materia di contenimento di spese del personale;

Ritenuto opportuno

- utilizzare il dipendente in argomento per n. 12 ore settimanali fino al 30/09/2024, in convenzione ai sensi dell'articolo 23 del CCNL del 16/11/2022 con il Comune di Vallefiorita, salvo proroghe;
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- demandare al responsabile del Servizio personale, il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli dei presenti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **DI UTILIZZARE** la dipendente Lagorotteria Giuseppina, Istruttore di vigilanza, appartenente all'Area degli Istruttori, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Vallefiorita, per numero 12 ore settimanali fino al 30/09/2024, in convenzione ai sensi dell'articolo 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022, alle seguenti condizioni;
 - l'orario di lavoro presso il Comune di Squillace sarà di n. 12 ore settimanali durante l'orario di ufficio sino al 30/09/2024;
 - si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
 - il riposo settimanale coincide per entrambi gli Enti con la domenica;
 - i singoli giorni o periodi continuati di ferie sono autorizzati dal Comune di Vallefiorita e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti;
2. **Di approvare** lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Di demandare** al responsabile del Servizio Personale il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la stipula di apposita convenzione che disciplini l'utilizzo del dipendente;
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Delibera n. 94

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

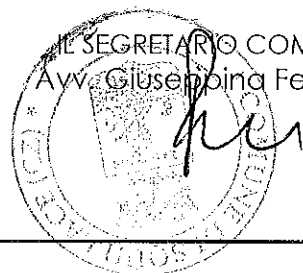
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

